

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 282/2536

โจทก์

นาย สม นึก ขุนศักดิ์ศรี

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 26, มาตรา 75 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องให้ลงโทษฐานผลิตกัญชา แต่พยานโจทก์ไม่มีผู้ใดรู้เห็นการปลูก
กัญชาของจำเลย และไร่ข้าวที่ปลูกกัญชาจะเป็นของจำเลยหรือไม่ โจทก์ไม่มีพยาน
ยืนยัน ส่วนบ้านจำเลยที่ค้นพบกัญชาก็ปรากฏว่าปลูกอยู่บนที่ดินของ ส. ดังนั้นพยาน
โจทก์จึงไร้น้ำหนักรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยผลิตกัญชา.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2532 เวลากลางวัน จำเลยมีกัญชาแห้ง น้ำ
หนักสุทธิ 3 กิโลกรัม กัญชาสดน้ำหนักสุทธิ 3 กิโลกรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี จำเลยผลิตกัญชาโดยการเพาะปลูกต้นกัญชาจำนวน 100 ต้น
น้ำหนัก 78 กิโลกรัมและมีกัญชาจำนวนดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี เหตุเกิดที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าพนักงานยึดกัญชาแห้งจำนวน 3 กิโลกรัม และกัญชาสดจำนวน 81 กิโลกรัม เป็น
ของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7,
8, 26, 75, 76, 102 และขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 76 วรรคหนึ่ง จำคุก 1 ปี ของกลางريباข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษฐานผลิตกัญชาด้วย

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานผลิตกัญชาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 75 วรรคหนึ่งอีกกระทงหนึ่ง จำคุก 5 ปี รวมเป็นโทษจำคุกจำเลย 6 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับข้อหาว่าจำเลยมีกัญชาแห้งจำนวน 3 กิโลกรัม และกัญชาสด จำนวน 81 กิโลกรัม ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอันยุติ คงมีปัญหาค่าที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ว่าจำเลยผลิตกัญชาโดยการเพาะปลูกต้นกัญชาจำนวน 100 ต้น น้ำหนัก 78 กิโลกรัม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามกฎหมายหรือไม่ ปัญหานี้ โจทก์มีร้อยตำรวจโทบรรจบดำคำหรือกาฬวัจนะ ผู้ตรวจค้นและยึดกัญชาของกลางเบิกความว่าขณะตรวจค้นบ้านจำเลยไม่มีใครอยู่จึงเรียกนายจารึก พัฒน์ศรีทองให้เป็นพยานในการตรวจค้น การค้นพบกัญชาแห้ง 2 กล่อง วางอยู่บนร้านข้างบ้าน ใกล้เคียง ๑ บริเวณร้าน มีกัญชาสดอยู่ในกระสอบปุ๋ย 2 กระสอบได้ตรวจไร่ข้าวมีกัญชาปลูกอยู่ 100 ต้น จึงยึดเป็นของกลาง นายดาบตำรวจเฉลิม นาคศรี ผู้ร่วมตรวจค้นบ้านจำเลยเบิกความว่ากัญชาสด 100

ตัน อยู่ในไร่ข้าวจำเลย ไร่ข้าวจำเลยอยู่ห่างบ้านจำเลยที่ตรวจค้น 2 กิโลเมตร นาย
จารึก พัฒน์ศรีทอง เบิกความว่าบ้านที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นเป็นของจำเลย
ปลูกอยู่บนที่ดินนายไสว ไร่จำเลยอยู่ห่างบ้านจำเลยประมาณ 5 กิโลเมตร เจ้า
พนักงานตำรวจเป็นผู้ขอร้องให้เป็นพยานในการตรวจค้นบ้านจำเลย กฎหมายเจ้า
พนักงานตำรวจได้มาอย่างไรพยานไม่ทราบ พยานไม่เคยไปไร่จำเลย เห็นว่าพยาน
โจทก์ดังกล่าวทั้งสามปากไม่รู้เห็นการเพาะปลูกกัญชาของจำเลยตามคำฟ้องแต่อย่าง
ใด ไร่ข้าวที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดกัญชาสด 100 ต้น จะเป็นไร่ข้าวของจำเลยจริง
หรือไม่ โจทก์ไม่มีพยานยืนยัน ทั้งนายจารึกพยานโจทก์ที่ร้อยตำรวจโทบรรจบเบิก
ความว่าเป็นผู้แจ้งกับตนขณะตรวจค้นยึดกัญชาของกลางว่า ของกลางที่ยึดเป็นของ
จำเลย กลับเบิกความยืนยันว่าไม่เคยไปไร่ข้าวจำเลย กฎหมายของกลางเจ้าพนักงาน
ได้มาอย่างไรพยานไม่ทราบ พยานโจทก์ทั้งสามปากเบิกความถึงข้อเท็จจริงเดียวกัน
แตกต่างกันเอง มีพิรุณไร่น้ำหนัก รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยผลิตกัญชาตามฟ้องศาล
อุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ ศาลฎีกาไม่เห็นด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องฐานผลิตกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น